



PUTUSAN
Nomor 1145 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NUR AZMI**, bertempat tinggal di Gampong Alue Tho, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. **AZMAN**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya II, Nomor 14, RT.007/RW.002, Desa Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. **RATIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Utara, RT.010/ RW.002, Desa Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
4. **BUSTAMI**, bertempat tinggal di Jalan As-Syafbyah, GG. H Muchtar, RT 008, RW 003, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
5. **SUHAIBAH**, bertempat tinggal di Desa Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh; dan
6. **ZUBIR**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya II, RT.007/RW.002, Desa Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sata Lawyers, beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024



1. **HASAN Z**, bertempat tinggal di Jalan Generasi, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
2. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Habib Muda Seunagan, Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. **ZULHAR**, bertempat tinggal di Jalan Habib Muda Seunagan, Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rameune & Rekan, beralamat di Jalan Kenari Lr.Nuri/Dayah Nidhamul Fata Nomor 08 A, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022;
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.931,25 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh satu koma dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur (dahulu Kecamatan Seunagan), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan Parit Jalan PU : ± 29 Meter
 - Selatan : berbatas dengan Tanah Pr Nuroi : ± 22,50 Meter
 - Timur : berbatas dengan Tanah Alm. Abdullah : ± 75 Meter

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas dengan Tanah Tjut Rahman : ± 75 Meter
(sekarang Tanah Fatimah)

Berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/22/SNG/V/1989 tanggal 28 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rusli Abdullah BA, merupakan tanah hak milik Para Penggugat yang sah;

3. Menyatakan:

3.1 Jual Beli Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II di atas Tanah Hak Milik Para Penggugat yang tersebut pada petitum angka 2 di atas; dan

3.2 Jual beli Tanah antara Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sawah tanggal 28 April 2021 di atas Tanah Hak Milik Para Penggugat yang tersebut pada petitum angka 2 di atas,

tidak sah dan batal demi hukum.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengambil, menguasai, menjual dan membeli serta menikmati hasil dari Tanah Hak Milik Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan Tanah Hak Milik Para Penggugat pada petitum angka 2 dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun, paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela (natura) maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara;

6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / hari keterlambatan;

7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang telah diletakkan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,
Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan *error in objecto*;
- Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skm., tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.023.500,00 (tiga juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 61/PDT/2022/PT BNA., tanggal 15 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 25 Mei 2022 Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skm, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 61/PDT/2022/PT BNA., tanggal 15 Agustus 2022 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 10/Pdt.G/2021/ PN Skm., tanggal 25 Mei 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.931,25 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh satu koma dua puluh lima meter persegi), yang terletak di Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur (dahulu Kecamatan Seunagan), Kabupaten Nagan Raya (dahulu Kabupaten Aceh Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Parit Jalan PU : ± 29 Meter
- Selatan : berbatas dengan Tanah Pr Nuroi : ± 22,50 Meter
- Timur : berbatas dengan Tanah Alm. Abdullah : ± 75 Meter
- Barat : berbatas dengan Tanah Tjut Rahman : ± 75 Meter (sekarang Tanah Fatimah)

Berdasarkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 594.4/22/SNG/V/1989 tanggal 28 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rusli Abdullah BA, merupakan tanah hak milik Para Penggugat yang sah;

3. Menyatakan:
 - 3.1 Jual Beli Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II di atas Tanah Hal Milik Para Penggugat yang tersebut pada petitum angka 2 di atas berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 65/2020 tanggal 30 Juli 2020; dan
 - 3.2 Jual beli Tanah antara Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Sawah tanggal 28 April 2021 di atas Tanah Hal Milik Para Penggugat, tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengambil, menguasai, menjual dan membeli serta menikmati

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024



hasil dari Tanah Hak Milik Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan Tanah Hak Milik Para Penggugat pada petitum angka 2 dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun, paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela (*natura*) maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / hari keterlambatan;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 September 2022 kontra memori kasasi tanggal 29 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar:

- Bahwa oleh karena objek sengketa ketika dilakukan hibah masih dalam

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sehingga belum jelas statusnya, maka harus diselesaikan dahulu status tanah objek sengketa tersebut, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **NUR AZMI** dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NUR AZMI**, 2. **AZMAN**, 3. **RATIJAHA**, 4. **BUSTAMI**, 5. **SUHAIBAH**, 6. **ZUBIR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1145 K/Pdt/2024